Telkom Indonesia
the world in your hand

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Jalan Japati Nomor 1 Bandung - 40133

KONTRAK BERLANGGANAN
SUBSCRIPTION CONTRACT

Nomor ID Pelanggan *Customer ID Number* | | | | | | | | |

Nomor Kontrak *Contract Number* **K.TEL. 1955/HK.810/TR6-W113/2019**

1. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM)
Sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung – 40133.
A telecommunication services and network provider established and incorporated under the law of Republic Indonesia, having its registered office at Jalan Japati No. 1 Bandung – 40133.
Diwakili secara sah oleh : *Duly represented by :*
Nama *Name* Miftachul Umam
Jabatan *Duty* Account Manager
Unit *Unit* Telkom Witel

2. PELANGGAN *CUSTOMER*
Identitas Perusahaan/Institusi *Company/Institution Identity*
Nama *Name* PT. Kalimantan Prima Service Indonesia
Alamat *Address* Teluk Waru RT 009, Kelurahan Kariangau, Kec Balikpapan Barat

Kode Pos 76134

NPWP *Tax Registered Number* 02.504.988.3-725.000
Diwakili secara sah oleh : *Duly represented by :*
Nama *Name* Muriyanti Marsella Ginting
Jabatan *Duty* Kuasa Direksi

3. LAYANAN *SERVICES*
Jenis Layanan *Kind of Services*
VPN IP 1 sambungan *link/s*

Jaminan Layanan *Service Level Guarantee (SLG)*

Tingkat Availability *Availability Level*	99	%
Waktu Instalasi *Installation Time*	30	hari *days*
Waktu Tanggapan *Response Time*	2	jam *hours*
Waktu Perbaikan *Recovery Time*	48	jam *hours*

Rincian Layanan *Detail of Services*

No	Layanan *Services*	Lokasi *Location*	Bandwidth *Bandwidth*	Biaya *Charges*		Keterangan
				Instalasi *Installation*	Bulanan *Monthly*	
1	VPN IP	Jalan Sudirman No 561 RT 24 Damai Balikpapan -1.2736299, 116,8691892	20 Mbps	0	15.000.000,-	VRF : Pasific Timber

- Apabila rincian layanan tidak cukup dituangkan dalam daftar di atas akan dituangkan dalam Lampiran Kontrak Berlangganan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.
  If the detail of services not completely described in the list as above shall be described in Appendix of the Subscription Contract as inseparable part of this Subscription Contract.
- Untuk sambungan baru akan diberikan masa uji coba layanan selama Maksimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal aktivasi yang dituangkan dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO).
  For new link shall presented a free trial for 14 (fourteen) days since date of link activation as stipulated in the Minutes of Commencement Operation.

4. BIAYA-BIAYA *CHARGES* (Rupiah *IDR*)

Biaya Instalasi *Installation Charge*	-
Biaya Bulanan *Monthly Charge*	Rp. 15.000.000,-
Biaya Lainnya (bila ada) *Other Charges (if any)*	0,-

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk PPN 10%. *Charges as above is excluded 10% VAT.*

5. TATA CARA PEMBAYARAN *METHODS OF PAYMENT*

Pembayaran dilakukan oleh PELANGGAN paling lambat pada tanggal 30 (tiga puluh) atau tanggal terakhir setiap bulannya (Tanggal Jatuh Tempo), dengan cara transfer ke rekening TELKOM di :

CUSTOMER shall make the payment in maximum by 30th day or the latest day of the month (Due Date), by means of transfer to TELKOM account at :

Bank *Bank*	Bank Mandiri
Cabang *Branch*	Kantor Kas TELKOM DIVRE 6
Nomor Rekening *Account Number*	149.0045678911
Atas Nama *Name*	UNIT CORPORATE CUSTOMER VI KALIMANTAN

Biaya transfer ditanggung oleh PELANGGAN. *Transfer fee at the expense of CUSTOMER.*

6. JANGKA WAKTU *TERM*

Jangka waktu Kontrak Berlangganan adalah terhitung sejak tanggal mulai jangka waktu *delivery* Layanan, sampai dengan diselesaikan seluruh hak dan kewajiban TELKOM dan PELANGGAN. *The terms of Subscription Contract since the start date of delivery time of Services, until all rights and obligations have been completed by TELKOM and CUSTOMER.*

Jangka waktu Kontrak Berlangganan terhitung sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2020, dengan rincian sebagai berikut:

The terms of Subscription Contract since ..April 11th 2019... until ..April 15st 2020., as details as follows:

Jangka waktu *delivery* *Delivery Time*	14 hari *days*
Maksimal sampai dengan tanggal *Shall be maximum on date*	26th April 2019

Jangka waktu berlangganan *Term of subscribe* 12 bulan *months*
berlaku sejak tanggal *effective as of* 11 April 2019 sampai dengan *to* 25 April2020.

Jangka waktu tersebut akan diperpanjang secara otomatis apabila PELANGGAN tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada TELKOM tentang pengakhiran Kontrak Berlangganan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya.

Effective as of link activation date as stipulated in the Minutes of Commencement and may be automatic renewals if CUSTOMER not send a written notification to TELKOM about Subscription Contract termination at least 30 (thirty) days before.

7. KONTAK PERSON *CONTACT PERSON*

TELKOM *TELKOM*

Administrasi *Administration*		Keuangan *Financial*	
Nama *Name*	Miftachul Umam	Nama *Name*	Cahyono Budi
Jabatan *Duty*	Account Manager	Jabatan *Duty*	Invoicing and Collection
Telepon *Telephone*	08115920155	Telepon *Telephone*	0542556274
Email *Email*	920133@telkom.co.id	Email *Email*	0542873340

PELANGGAN *CUSTOMER*

Administrasi *Administration*		Keuangan *Financial*	
Nama *Name*	Yan Widjaja	Nama *Name*	Youla W. Mantiri
Jabatan *Duty*	IT	Jabatan *Duty*	Finance & Accouting
Telepon *Telephone*	0542-7581927	Telepon *Telephone*	0542-7581918
Email *Email*	Yan_Widjaja@agrikemilau.com	Email *Email*	Youla_wm@itci-hutani.com

8. LAIN-LAIN *OTHERS*

Dengan menandatangani Kontrak Berlangganan ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi ketentuan dan syarat-syarat berlangganan sebagaimana diuraikan di belakang.

By signing this Subscription Contract, we declare that all data provided herein are true and we agree to abide by the terms and conditions of subscription as stipulated overleaf.

Balikpapan, 11 April2019

TELKOM *TELKOM*	PELANGGAN *CUSTOMER*
Nama *Name* Miftachul Umam	Nama *Name* Muriyanti Marsella Ginting
Jabatan *Duty* Account Manager	Jabatan *Duty* Kuasa Direksi

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
Divisi Enterprise Service

KONTRAK BERLANGGANAN
SUBSCRIPTION CONTRACT

Nomor ID Pelanggan
Customer ID Number

Nomor Kontrak
Contract Number

K.TEL 1955/HK.810/TR6-W113/2019

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Penyediaan Layanan oleh TELKOM untuk PELANGGAN sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban TELKOM:
   a. Mendapatkan ijin dan dukungan dari PELANGGAN yang diperlukan TELKOM dalam rangka pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini.
   b. Memperoleh informasi tentang pemanfaatan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. Menerima pembayaran atas Biaya Layanan dari PELANGGAN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.
   d. Menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.
   e. Melakukan perbaikan terhadap Gangguan pada Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
   f. Memberitahukan kepada PELANGGAN setiap ada kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
2. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban PELANGGAN:
   a. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
   b. Memperoleh laporan kinerja (*performance*) dari Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
   c. Melakukan pembayaran Biaya Layanan kepada TELKOM sesuai ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini.
   d. Menjaga perangkat, alat, barang atau benda lain milik TELKOM yang merupakan perlengkapan dari Layanan yang berada di lokasi PELANGGAN agar layanan senantiasa dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik.
   e. Menjaga keamanan baik secara fisik maupun digital atas perangkat milik PELANGGAN yang terkoneksi ke perangkat atau layanan TELKOM terhadap potensi *fraud* dan bertanggung jawab atas kewajiban yang muncul.

Pasal 3
BIAYA LAYANAN DAN PAJAK

1. Atas penyediaan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini, PELANGGAN berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya atas Layanan tersebut.
2. Pembayaran Biaya Layanan dimaksud memperhitungkan prestasi yang dilaksanakan oleh TELKOM berdasarkan Kontrak Berlangganan ini (seperti: tanggal aktif Layanan, gangguan terhadap Layanan).
3. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4
SANKSI-SANKSI

1. Apabila PELANGGAN melalaikan kewajiban pembayaran Biaya Layanan dan atau melewati Tanggal Jatuh Tempo sesuai ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini, maka PELANGGAN dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari nilai tagihan per hari kalender, dengan jumlah denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai tagihan, yang dapat diikuti dengan pengisoliran atau pencabutan Layanan.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud memutuskan Layanan secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan berakhir, maka Pihak tersebut wajib membayar kompensasi kepada Pihak lainnya, yang besarannya disepakati oleh Para Pihak dengan mempertimbangkan seluruh aspek, hak dan

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Article 1
SCOPE OF WORK

The provision of Services by TELKOM for CUSTOMER as stipulated in this Subscription Contract.

Article 2
RIGHT AND OBLIGATIONS

1. Besides the rights stated in the other article of this Subscription Contract, the following are TELKOM rights and obligations:
   a. Obtain permission and support from the CUSTOMER required by TELKOM in order to implement this Subscription Contract.
   b. Obtain information about utilization of the Services under this Subscription Contract to ensure that it does not contradict with any applicable rules.
   c. Receiving the Services Charge from CUSTOMER as stipulated in this Subscription Contract.
   d. Maintain the Services as meant in good function as stipulated in this Subscription Contract.
   e. Repair the Services as meant in this Subscription Contract toward interference.
   f. Announce to CUSTOMER in every maintenance activity or when TELKOM will do another activity which caused the Services as meant in this Subscription Contract interference or not function, at least 1 (one) day before.
2. Besides rights stated in the other article of this Subscription Contract, the following are CUSTOMER rights and obligations:
   a. Obtain and utilize the Services according to this Subscription Contract based on valid legislation in Indonesia
   b. Obtain the performance report of the Services as stipulated in this Subscription Contract.
   c. Pay the Services Charges for providing Services to TELKOM accordance with the provision of this Subscription Contract.
   d. Keep devices, tools, goods or other objects belonging to TELKOM which is the attribute of the service at the CUSTOMER's location so that the Services can always operate and function properly.
   e. Maintain security of the CUSTOMER's devices both physically and digitally that connected to TELKOM's devices or Services against potential fraud and are responsible for the obligations that arise.

Article 3
SERVICE CHARGES AND TAX

1. For the provision of the Services reffered to this Subscription Contract, CUSTOMER has obliged to make payments of Service Charges.
2. The Payment of Service Charges shall consider of TELKOM's performance under this Subscription Contract (such as: Service's active date, Service disruption).
3. Taxes that emerge on this Subscription Contract are each Party responsibilities based on valid legislation in Indonesia.

Article 4
SANCTIONS

1. In the event that CUSTOMER fails to pay the Service Charges or exceed from Due Date as stipulated in this Subscription Contract, CUSTOMER in the event the payment made after Due Date, CUSTOMER has affected fine of amount 1 ‰ (one per mil) from the invoice for every calendar days, with maximum 5 % (five percent) from the invoices, that can be followed with the isolation or disconnection the Services
2. If the one of the Parties decides to terminate the Services unilaterally and/or resigns before the term of the Subscription Contract is completed, the Party shall pay a compensation to other Party, with the amount shall be agreed by The Parties by considering all aspects, rights and obligations as well as legal or financial consequences which may be

kewajiban serta akibat hukum maupun finansial yang mungkin akan diderita oleh salah satu Pihak atau Para Pihak sehubungan dengan pemutusan Kontrak ini.

suffered by a Party or the Parties according to this Contract termination.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini.
2. Keadaan *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
   a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain;
   b. Pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, dan pemberontakan;
   c. Kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan melalui media massa atau secara secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya *Force Majeure*.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.
5. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Kontrak ini oleh salah satu atau Para Pihak akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan suatu pelanggaran atas Kontrak Berlangganan ini, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Article 5
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure in this Subscription Contract means conditions that out of control of a Party or the Parties which caused intended Party cannot implement this Subscription Contract.
2. The condition of Force Majeure as stipulated in paragraph (1) of this Article, such as:
   a. Disaster as like an earthquake, typhoon, fire, flood, landslide, epidemic, etc;
   b. Strike, riot, war, sabotage, and revolt;
   c. Damage or interference that caused by third party, general electricity/PLN damages that out of control of the Parties to recover and other kind of case that out of control or capacity of the Parties.
3. In case Force Majeure as stipulated in paragraph (2) of this Article happened, Party who having Force Majeure have to announce by mass media or written directly to other Party in maximum 14 (fourteen) days calendar since such Force Majeure begin.
4. Carelessness to fulfil obligation as referred in point (3) this Article, will caused denial of conditions as referred in point (1) this Article as Force Majeure.
5. Not implementing a part or whole of the stipulation of this Contract by a Party or Parties that caused by Force Majeure is not a violation of this Subscription Contract hereto, so all losses and cost that suffered by a Party that caused by Force Majeure is not the other Party liability.

Pasal 6
PEMUTUSAN KONTRAK BERLANGGANAN

1. Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini, yaitu:
   a. Apabila salah satu dan/atau Para Pihak lalai atau secara sengaja tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran/kelalaian tersebut telah diberikan peringatan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Pihak lainnya dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan/memperbaiki kesalahannya tersebut;
   b. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak ini tidak mungkin dilaksanakan.
2. Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pencabutan Layanan/ pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Article 6
THE SUBSCRIPTION CONTRACT TERMINATION

1. This Subscription Contract can be terminated legally unilaterally by the Party without any obligation or financial charge nor any claim obligation to another Party, if one or more of these things below has occurs, or in or other matters regulated in this Subscription Contract:
   a. if one and/or the Parties negligent or deliberately not meet some or all of the provisions of this Subscription Contract and the parties who commit violations/negligence has been given a written warning at least 3 (three) times by the other parties and does not have good faith to complete/correct the problem;
   b. if the government establishes a new policy that this Contract may not be implemented.
2. In case of the Subscription Contract is completed or terminated with the Parties still having obligations to settle, the provisions in this Subscription Contract shall remain valid until the rights and obligations of the Parties are resolved.
3. The Parties agree to waive the provision as set put in Article 1266 of KUHPerdata (Indonesian Civil Law) resulting the right to disconnect the Services or to terminate of the Subscription Contract without having to await the judge decision.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak Berlangganan ini.

Article 7
DISPUTE SETTLEMENT

1. Should differences of opinion or disputes in the execution and or the interpretation of this Subscription Contract arise, the Parties agree to resolve them through a deliberation to reach consensus.
2. In case of consensus cannot be reached, so the Parties agreed to solve their problems in Indonesian Arbitration Council. The Indonesian Arbitration Council's decision is final and binding.
3. As long as still in settlement, the Parties have to remain it is obligation according to this SubscriptionContract.

Pasal 8
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlangganan ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Article 8
NON DISCLOSURE

The Parties agreed that contents in this Subscription Contract have to remain Non-Disclosure. Therefore, the Parties have to keep hidden all data, documents, notes, or informations related to this Subscription Contract, that accepted from a Party and will not be told to the third party without written permission from the Parties.

Pasal 9
PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau PELANGGAN.
2. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan Layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
3. Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku dan mengikat adalah versi yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
4. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.

Article 9
CLOSING

1. In the implementation of this Subscription Contract besides of the rights and obligations of each Party, The Parties will not grant any money, goods, facilities or grant in any form to Officials or any parties or anyone associated with their position or duties as an official and/or employee of TELKOM or CUSTOMER.
2. In the event that necessity of addition, reduction or change of Services, has to be written in amendment and as inseparable part of this Contract and has the same legal power with this Subscription Contract.
3. This Subscription Contract is written in Indonesian and English, in the event of different perception of the Contract, the Indonesian version shall prevail.
4. In executing this Subscription Contract, the Parties are obliged to comply with the statutory provisions or regulations issued by the competent authority relating to this Subscription Contract.